

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLUVNÍ STRANY

Poskytovatel: WebStudio Praha s.r.o.

Objednatel: Restaurace U Karla

IDENTIFIKACE DOKUMENTU

Datum uzavření: 15. 7. 2026

Měsíční paušál: 12 000 Kč

OBSAH

PREAMBULE	str. 3
I. SMLUVNÍ STRANY	str. 3
II. PŘEDMĚT SMLOUVY – ROZSAH SLUŽEB	str. 3
III. TRVÁNÍ SMLOUVY	str. 3
IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY	str. 3
V. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN A AKCEPTACE	str. 4
VI. ODPOVĚDNOST A SANKCE	str. 4
VII. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	str. 4
VIII. SLA – ÚROVEŇ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB	str. 5
IX. MLČENLIVOST A OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ	str. 5
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	str. 5

PREAMBULE

Tato smlouva o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) je uzavírána podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Datum uzavření smlouvy: 15. 7. 2026

I. SMLUVNÍ STRANY

Poskytovatel: WebStudio Praha s.r.o., IČO: —, sídlo: Korunní 15, Praha 2, 120 00

Objednatel: Restaurace U Karla, IČO/nar.: 11334455, sídlo/bytem: Náměstí Míru 8, Praha 2, 120 00

II. PŘEDMĚT SMLOUVY – ROZSAH SLUŽEB

Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli tyto služby: Správa a provoz webových stránek, SEO optimalizace, správa sociálních sítí (Facebook, Instagram) a pravidelný reporting.

Zahájení poskytování služeb: 1. 4. 2026

III. TRVÁNÍ SMLOUVY

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Smlouva může být ukončena okamžitě v případě podstatného porušení povinností druhou stranou.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za poskytování služeb se sjednává jako pevná (lump-sum) ve výši — Kč bez DPH, splatná dle sjednaného milníku/termínu.

Poskytovatel není plátcem DPH. Cena je konečná.

Splatnost faktur: 14 dnů od doručení faktury objednateli.

Při prodlení s úhradou faktury náleží poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN A AKCEPTACE

Poskytovatel je povinen:

- a) poskytovat služby s odbornou péčí, řádně a včas,
- b) informovat objednatele o pokroku, překážkách a odchylkách od sjednaného rozsahu,
- c) chránit data, informace a podklady objednatele.

Objednatel je povinen:

- d) poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost, přístupy a podklady,
- e) uhradit cenu za poskytnuté služby ve sjednaném termínu.

Výstupy a dodávky jsou považovány za akceptované, nevznese-li objednatel písemné zdůvodněné výhrady do 10 pracovních dnů od jejich předání.

VI. ODPOVĚDNOST A SANKCE

Za prodlení s předáním výstupu/poskytnutím služby je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za každý den prodlení.

Celková výše smluvní pokuty nepřesáhne 15 % z celkové ceny dle smlouvy.

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje žádnou ze stran povinnosti nahradit způsobenou škodu.

Smluvní pokuta a náhrada škody za prodlení se neuplatní, bylo-li prodlení výhradně způsobeno okolností vyšší moci (§ 2913 odst. 2 OZ) nebo prodlením objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti.

VII. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Poskytovatel si zachovává veškerá práva duševního vlastnictví k vytvořeným výstupům; objednateli uděluje nevýhradní, časově neomezenou a teritoriálně neomezenou licenci k jejich využití pro vlastní potřebu (§ 2358 OZ).

VIII. SLA – ÚROVEŇ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Poskytovatel se zavazuje dosahovat těchto klíčových ukazatelů výkonnosti: dostupnost 99 % v pracovních dnech; doba reakce na hlášenou chybu/incident maximálně 24 hodin.

Za každou hodinu prodlení nad sjednaný limit náleží objednateli sleva z ceny ve výši 0,5 % z měsíčního paušálu, celkem však nejvýše 20 %.

Výpadek způsobený vyšší mocí (výpadek energie, havárie infrastruktury mimo vliv poskytovatele) se do doby nedostupnosti nezapočítává.

IX. MLČENLIVOST A OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích objednatele, se kterými se v rámci plnění smlouvy seznámí, a to po dobu platnosti smlouvy i po dobu 3 let po jejím skončení.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti je poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý případ porušení, a to bez ohledu na vznik skutečné škody.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Případné spory budou řešeny přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, bude spor řešen věcně a místně příslušným soudem České republiky.

Tato smlouva představuje úplné ujednání o poskytování služeb, ceně, výstupech a IP režimu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání a přísliby stran v tomto rozsahu.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech; poskytovatel a objednatel obdrží po jednom stejnopisu.

Změny jsou platné pouze ve formě písemných, číslovaných a podepsaných dodatků.

Neplatnost jednotlivého ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány výhradně za účelem uzavření, plnění a případného vymáhání práv z tohoto smluvního vztahu. Správcem osobních údajů je každá ze smluvních stran v rozsahu údajů, které zpracovává o druhé straně. Každá ze stran má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou právními předpisy, zpravidla 10 let od jeho skončení.

Za vyšší moc se považuje i plošný výpadek kritické internetové infrastruktury nebo kybernetický útok vedený proti systémům smluvní strany, která prokáže, že měla přijata přiměřená organizační a technická bezpečnostní opatření. Vyšší moc se nevztahuje na povinnost zaplatit peněžitou částku. Strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně písemně informovat druhou stranu a po odpadnutí překážky neprodleně pokračovat v plnění.

XI. PODPISY

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem):

(vlastnoruční podpis)

POSKYTOVATEL

(vlastnoruční podpis)

OBJEDNATEL

Smlouva nabývá platnosti podpisem poskytovatele a objednatele. Je-li podepisována elektronicky, platí přiměřeně nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS).

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – PRŮVODNÍ POKYNY**PRŮVODNÍ POKYNY K PODPISU A ARCHIVACI**

Tento dokument obsahuje doporučený postup pro správné podepsání, ověření a archivaci vaší smlouvy.

1. PŘÍPRAVA PŘED PODPISEM

- Pečlivě přečtěte celý text smlouvy včetně příloh.
- Ověřte správnost všech údajů: jména, adresy, částky, data.
- Přílohy (předávací protokol apod.) připravte k podpisu současně se smlouvou.
- Zajistěte, aby obě strany měly dostatek času na prostudování dokumentu.

2. PODPIS

- Smlouvu podepisujte v minimálně dvou vyhotoveních — po jednom pro každou stranu.
- Podpis umísťte na vyhrazené podpisové řádky na konci smlouvy.
- Použijte trvanlivý inkoust (kuličkové pero).
- U vícestránkových smluv doporučujeme parafovat každou stranu.
- Datum a místo podpisu vyplňte v den skutečného podpisu.

3. ÚŘEDNÍ OVĚŘENÍ (VOLITELNÉ)

- U smluv s vyšší hodnotou (nad 50 000 Kč) zvažte ověření podpisů na Czech POINTu nebo u notáře.
- Ověření zvyšuje důkazní hodnotu dokumentu. Cena: přibližně 30 Kč za podpis na Czech POINTu.

4. ARCHIVACE

- Originál uchovejte po celou dobu platnosti smlouvy a nejméně 3 roky po jejím skončení (§ 629 OZ).
- Poříděte si digitální zálohu (scan nebo fotografie).

5. ELEKTRONICKÝ PODPIS

- Smlouvu lze podepsat elektronicky dle nařízení EU č. 910/2014 (eIDAS) a zák. č. 297/2016 Sb.
- Kvalifikovaný elektronický podpis (QES) má účinky vlastnoručního podpisu; je plně uznáván soudy i orgány EU.
- Zaručený elektronický podpis (AES) je platný, avšak jeho důkazní síla v případě sporu je nižší než u QES.
- Poskytovatelé: Signi.cz, iSmlouva.cz, DocuSign, Adobe Sign — ověřte soulad s eIDAS.
- Smlouvy vyžadující notářsky ověřený podpis (nemovitosti, katastrální vklad) je elektronicky možné uzavřít pouze s QES.

6. ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

- Veďte zápisy o předaných výstupech a jejich akceptaci (zejména u milníků).
- Faktury vystavujte se splatností dle smlouvy; uschovávejte je 10 let (zákon o DPH).

PŘÍLOHA K DOKUMENTU – KONTROLNÍ SEZNAM**KONTROLNÍ SEZNAM PŘED PODPISEM**

Před podpisem smlouvy ověřte každý z níže uvedených bodů:

Jména a příjmení všech smluvních stran jsou správně uvedena
Adresy trvalého bydliště / sídla jsou aktuální
Data narození / IČO jsou bez překlepů
Předmět smlouvy je jasně a jednoznačně vymezen
Finanční podmínky (cena, nájem, mzda) odpovídají dohodě stran
Datum účinnosti smlouvy je správné
Doba trvání a výpovědní podmínky odpovídají dohodě
Platební podmínky jsou jasné a úplné
Práva a povinnosti obou stran jsou vyvážená
Smluvní pokuty jsou přiměřené a nepřekračují zákonné limity
Způsob řešení sporů je uveden
Smlouva neobsahuje nevyplněná pole
Počet vyhotovení odpovídá počtu smluvních stran
Veškeré přílohy jsou přiloženy a kompletní

SPECIFICKY PRO SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB:

Rozsah služeb je věcně i kvalitativně vymezen
Cena a platební podmínky (fakturace, splatnost) jsou jasné
SLA / dostupnost služby je definována, je-li relevantní
Práva k duševnímu vlastnictví jsou upravena